

0010582-79.2019.8.26.0071

Classe: Execução da Pena

Assunto: Pena Restritiva de Direitos

Magistrado: Enio Móz Godoy

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... e sessenta e seis dias-multa, por tráfico ilícito de entorpecentes, e ao cumprimento das penas de um ano de detenção e dez dias-multa, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com 1 ano de detenção e 177 dias-multa no total, com substituição das penas corporais por sanções restritivas de direitos.

Como marco inicial para o cômputo da prescrição, deve ser considerada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara das Execuções Criminais

Av Duque de Caxias Quadra 12, nº 31, Bauru - SP - cep 17012-151

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0010582-79.2019.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010582-79.2019.8.26.0071

Classe - Assunto

Execução da Pena - Pena Restritiva de Direitos

Autor:

Justiça Pública

Executado:

Luciano Disaro Faria Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Enio Móz Godoy

Vistos.

O executado foi condenado ao cumprimento das penas de um ano e oito meses de prisão, além de cento e sessenta e seis dias-multa, por tráfico ilícito de entorpecentes, e ao cumprimento das penas de um ano de detenção e dez dias-multa, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com 1 ano de detenção e 177 dias-multa no total, com substituição das penas corporais por sanções restritivas de direitos.

Como marco inicial para o cômputo da prescrição, deve ser considerada a data de 09 de abril de 2019, quando a r. sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público (conforme consta da guia de recolhimento), nos termos do inciso I do artigo 112 do Código Penal. O prazo aplicável é o de dois anos, tendo em vista a incidência das regras: do inciso V do artigo 109 do Código Penal; do parágrafo único do mesmo artigo; do artigo 115, "caput", primeira parte, do mesmo Diploma (tendo em vista idade do executado quando da prática do fato criminoso). Pelo que consta dos autos, não houve o advento de qualquer causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva da prescrição entre a última data supracitada e a de dois anos posteriores, ou seja, de 08 de abril de 2021.

Diante do exposto, declaro a ocorrência da prescrição da pretensão executória em favor do executado. Por conseguinte, julgo extinta sua punibilidade com relação às sanções do processo criminal de nº 0000281-27.2017.8.26.0594, da Terceira Vara Criminal de Bauru, exceto com relação às multas originárias. Quanto a estas

sanções, no caso de não pagamento, as providências necessárias para viabilizar a execução deverão ser tomadas pelo juízo de conhecimento e, na hipótese de ajuizamento, o trâmite ocorrerá em autos diversos, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria.

Oportunamente, realizem-se as comunicações legais, bem como as anotações devidas, expedindo-se os ofícios necessários, e arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Bauru, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA